

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 98/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

บริษัท หมู่บ้าน เสรี (อ่อน นุช) จำกัด

กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 360 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าลำราง
สาธารณะที่จำเลยสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับมีสภาพเป็นพื้นดิน กับมีหญ้าขึ้น
ปกคลุมเนื่องจากตื้นเขินมาก เมื่อทางราชการได้ผ่อนผันให้จำเลยปรับปรุงลำราง
สาธารณะโดยเปลี่ยนจากการรื้อถอนถนนเป็นการสร้างสะพานต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซึ่งจำเลยได้นำเงิน 5,200,000 บาท ไปจ่ายให้ทางราชการเป็นค่าก่อสร้างแล้ว ทั้ง
จำเลยศึกษาจบระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ และมีหน้าที่การงานเป็นกิจ
ลักษณะรายได้เดือนละ 37,000 บาท จึงมีเหตุอันควรปรานีแก่จำเลย เพื่อให้โอกาส
กลับตัวเป็นพลเมืองดีด้วยการรอกการลงโทษจำคุกไว้.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2525 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2531
อันเป็นวันฟ้อง ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็น
นิติบุคคล โดยนายอุดม ชาดิยานนท์และนายอำพัน พุนดำริห์ชัย กรรมการในฐานะ
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลและจำเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัว ได้ร่วมกันเข้าไป

ยึดถือและครอบครองที่ดินในเขตลำนางสารธารณะหนองอีแพะของกรุงเทพมหานครอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้เป็นทางระบายน้ำร่วมกันและเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตรรुकล้ำเข้าไปในที่ดินดังกล่าวเป็นเนื้อที่ประมาณ 2,880 ตารางเมตรอันเป็นการทำให้เสียหายแก่ที่ดินนั้นเพราะทำให้สภาพของที่ดินกลายเป็นถนน และเสียสภาพการระบายน้ำไป โดยจำเลยทั้งสองมิได้มีสิทธิครอบครองและมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเหตุเกิดที่แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 90, 360 ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 มาตรา 9, 108 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 ข้อ 11 กับให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินที่ยึดถือและครอบครอง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 90, 360 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9, 108 ทวิ (ที่ถูกมาตรา 108 ทวิ วรรคสอง) ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 เดือน และปรับจำเลยทั้งสองคนละ 6,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 เดือน และปรับจำเลยทั้งสองคนละ 3,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โทษจำคุกจำเลยที่ 2 ให้ยก กับให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินที่ยึดถือครอบครอง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองให้หนักขึ้นและไม่ลดโทษให้กึ่งหนึ่งกับขอให้ไม่รอกการลงโทษหรือยกโทษจำคุกแก่จำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ลงโทษปรับจำเลยที่ 2 และไม่ยกโทษจำคุกจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา ขอให้ยกโทษจำคุกหรือรอการลงโทษจำคุกแก่จำเลยที่ 2 โดยมีผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า มีเหตุสมควรที่จะยกโทษจำคุกหรือรอการลงโทษจำคุกให้จำเลยที่ 2 หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความจากพยานหลักฐานโจทก์และจำเลยทั้งสองประกอบกับรายงานการสืบเสาะและพินิจจำเลยที่ 2 ของพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกลางว่าลำรางสาธารณะหนองอีแฟ่ก่อนที่จำเลยทั้งสองร่วมกันสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับนั้น มีสภาพเป็นพื้นดินกับมีหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่เนื่องจากดินเขินมากดังปรากฏตามบันทึกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลประเวศ เอกสารท้ายอุทธรณ์ของโจทก์ ถนนที่จำเลยสร้างขึ้นนั้นเป็นถนนภายในหมู่บ้านที่จำเลยจัดสรรจำหน่ายแก่ประชาชนและมีที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร อยู่ 2 ข้างถนน จำเลยที่ 1 ได้โอนที่ดินส่วนที่เป็นถนนในหมู่บ้านเสรี (อ่อนนุช) ทั้งหมด ให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2525 ต่อมาเมื่อทางเขตพระโขนงทราบว่างจำเลยสร้างถนนขึ้นบนลำรางสาธารณะหนองอีแฟ่ จึงแจ้งให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนออกไป จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือชี้แจงขอผ่อนผันการรื้อถอน โดยอ้างว่าถ้ารื้อถอนจะทำให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่จำนวนมากเดือดร้อน ได้ความต่อไปว่า นายบรรจบ พะลั่ง ช่างชั้น 3 สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบลำรางสาธารณะที่เกิดเหตุมีความเห็นว่า แม้ถนนที่จำเลยทั้งสองสร้างจะมีการวางท่อระบายน้ำไว้ 2 ข้างทางแล้วก็ตาม แต่ก็มีขนาดเล็กและวางไว้ตื้น หากเป็นช่วงที่มีน้ำไหลผ่านมากก็จะระบายน้ำไม่ทัน อาจทำให้น้ำท่วมถนนและหมู่บ้านได้ ในที่สุดสำนัก

การระบายน้ำได้ผ่อนผันให้จำเลยทั้งสองปรับปรุงลำรางสาธารณะโดยเปลี่ยนจากการ
รื้อถนนถนนเป็นการสร้างสะพานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2.40x2.00 เมตร ซึ่ง
จำเลยที่ 1 ก็ได้นำเงินจำนวน 5,200,000 บาท ไปจ่ายให้สำนักการระบายน้ำเป็นค่า
ก่อสร้างสะพานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นแล้ว ดังปรากฏตามใบเสร็จเงินสดของ
กรุงเทพมหานคร เอกสารท้ายคำให้การ และต่อมาสำนักการระบายน้ำได้ทำการจ้าง
บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด ให้ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำดังกล่าวในวงเงินค่า
จ้าง 5,199,950 บาท ตามสัญญาจ้างที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ส่งมาให้
จำเลยที่ 1 เอกสารท้ายฎีกาของจำเลยที่ 2 สำหรับในด้านการศึกษาและอาชีพของ
จำเลยที่ 2 นั้น ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 ศึกษาจบระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์
และมีหน้าที่การงานเป็นกิจจะลักษณะรายได้เดือนละ 37,000 บาทเมื่อพฤติการณ์
แห่งคดีเป็นดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน
จึงมีเหตุอันควรปรานีแก่จำเลยที่ 2 เพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีด้วยการรอ
การลงโทษจำคุกไว้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา
ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 เดือนปรับ 6,000 บาท ลด
โทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน ปรับ 3,000
บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำลอง สุขศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ